

1500490-11.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 7/9, 10/11 e 13/16), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500490-11.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2067440/2022 - DEL.POL.MAUA, 23524094 - DEL.POL.MAUA, 58/22/116 - DEL.POL.MAUA,

58/2022 - DEL.POL.MAUA, 2067440 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE XAVIER DE ALMEIDA

Data da Audiência:

28/04/2022

Em 28 de abril de 2022⁰ às 16h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Felipe Xavier de Almeida, citado em

audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Sérgio Vilela dos Santos e Ulisses Cestari. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência pela Representante do Ministério Público foi aditada a denúncia, nos seguintes termos: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de março de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Fernando Colombo, 143, Jardim Salgueiro, nesta cidade e comarca de Mauá, FELIPE XAVIER DE ALMEIDA, qualificado a fls. 18, agindo em concurso de agentes e identidade der desígnios com indivíduo não identificado, traziam com eles e guardavam, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 05 invólucros de cocaína, com peso líquido de 4,2g, 02 invólucros de skunk, com peso líquido de 0,4g, e 23 invólucros de maconha, com peso líquido de 42,9g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 13/16, e laudo químico-toxicológico de fls. 69/71. Segundo o apurado, na data supramencionada, policiais civis realizavam campanha no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, ocasião em que flagraram o denunciado em atitude típica de tráfico de drogas. FELIPE atuava como olheiro, revistando os usuários que para lá se dirigiam e indicando o indivíduo que portava as drogas, conhecido como "vapor". Os policiais ingressaram na viela, oportunidade em que o denunciado gritou "molhou", vindo ele a ser abordado e seu comparsa a empreender fuga, deixando as drogas no local. A comprovação da traficância decorreu, dentre outros indícios, a divisão de tarefas, da quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida, ao que se somam as circunstâncias em que o denunciado foi preso em flagrante. Ante o exposto, denuncio FELIPE XAVIER DE ALMEIDA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29 do CP, requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei 11.343/06, cite-se o denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório e demais atos, até final CONDENAÇÃO. Requeiro, ainda, a condenação do indiciado ao pagamento das custas judiciais, nos termos do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Ausência de interesse em produzir novas provas. A defesa se manifestou nos seguintes termos: "M.M. Juiz. A Defensoria Pública do estado de São Paulo está de acordo com o aditamento proposto pela i. Representante do Parquet. Também não temos nenhuma nova prova a produzir e solicitamos, apenas, que o acusado seja reinterrogado. Nada mais." A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: " Recebo o aditamento nos termos do artigo 384 e parágrafos do Código de Processo Penal, ausentes novos requerimentos das partes procede-se o reinterrogatório do réu. Após o reinterrogatório do réu e não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em

seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. FELIPE XAVIER DE ALMEIDA, qualificado às fls. 18 e 20, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de março de 2022, por volta das 11h:00min, na Rua Fernando Colombo, nº 143, Jardim Salgueiro, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 5 invólucros de cocaína, com peso líquido de 4,2g, 2 invólucros de skunk, com peso líquido de 0,4g, e 23 invólucros de maconha, com peso líquido de 42,9g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 13/16, e laudo químico-toxicológico de fls. 69/71 = 100/102 (fls. 79/80). Foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 47/49). A denúncia foi oferecida (fls. 78). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 82/86). O réu foi notificado (fls. 97), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), o recebimento foi mantido (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunhas Sergio Vilela dos Santos (gravação audiovisual) e Ulisses Cestari (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Felipe Xavier de Almeida (gravação audiovisual). Nesta audiência, o Ministério Público aditou a denúncia para o artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, a defesa não se opôs e o aditamento foi recebido (termo de audiência). O réu foi reinterrogado (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Sergio Vilela dos Santos (fls. 3) e Ulisses Cestari (fls. 4), e o réu Felipe Xavier de Almeida (fls. 5 e 88). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Felipe, em debates, requereu a improcedência da ação com o reconhecimento da coação moral irresistível. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da coação moral resistível, o regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 10/11). Laudo de constatação provisória (fls. 13/16). Foto das drogas e do local dos fatos (fls. 24/26). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 69/71 = 100/102). Exame de exame de corpo de delito (fls. 72/73). Folha de antecedentes (fls. 37/38 = 103/015) e certidão (fls. 35/36). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 13/16), foto das drogas e do local dos fatos (fls. 24/26), exame químico toxicológico definitivo (fls. 69/71 = 100/102), laudo de exame de corpo de delito (fls. 72/73) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Sergio Vilela dos Santos, sob o crivo do contraditório, disse que: a) me recorde da ocorrência do dia 10 de março de 2022, envolvendo o Felipe; b) nos deslocamos até o local, que é conhecida por biqueira do Salgueiro; c) nos possamos a uma distância e vimos os usuários passarem pelo Felipe, que era o olheiro, ele pedia para levantar a camisa e indicava o parceiro dele, que estava com a bolsa; d) quando chegamos próximos ao Felipe, ele já gritou molhou, molhou; e) o parceiro dele correu, deixou o porte lápis cair, onde estavam as drogas, e fugiu; f) o Felipe disse que estava exercendo a função de olheiro, porque havia usado drogas, bateram nele e o obrigaram a exercer a função de olheiro para pagar a sua dívida; g) no estojo havia 20 ou mais porções de maconha, 5 porções de cocaína e 2 porções de skunk; h) não foi encontrado dinheiro; i) não foi encontrado nada de ilícito com ele; j) o vendedor fica no sofá e o Felipe estava há uns 15 ou 20 metros do local; k) ele tinha lesões aparentes, ele disse que os caras me bateram e me forçaram a trabalhar de novo; l) eu acredito que realmente ele foi coagido (gravação audiovisual e fls. 3). A testemunha Ulisses Cestari, judicialmente, disse que: a) me recorde da

abordagem, o Felipe era o olheiro; b) fizemos uma campanha com o uso de binóculos, por 10 minutos, e vimos o Felipe, que estava de barba e camisa cinza, revistar a pessoa e indicar o vapor; c) ao nos perceber, ele gritou molhou, molhou, e o vapor fugiu, mas deixou as drogas no sofá; d) no estojo havia maconha, cocaína e porções de skunk; e) com o Felipe não foi encontrado nada; f) ele disse que perdeu a droga em outra oportunidade e apanhou para pagar a dívida; g) a cara dele estava toda roxa perto da sobrancelha, como se tivesse tomado um soco ou palavra, mas não sei dizer se é recente; h) eu acredito que ele não mentiu ter apanhado por causa da dívida (gravação audiovisual e fls. 4). Por fim, o réu Felipe Xavier de Almeida, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu estava de campana forçado; c) eu tinha pegado três pedras na madrugada com os meninos e disse que não irá ficar, daí eles começaram a me bater com socos e chutes; d) eu estava exercendo a função de olheiro, avisando eles; e) as drogas não estavam comigo; f) meu pai foi na Delegacia, no corró, e os policiais disseram que não foram nós que fizemos isso com ele e que os meninos haviam forçado eu a trabalhar de olheiros (gravação audiovisual e fls. 5 e 88). O réu Felipe Xavier de Almeida, ao ser reinterrogado, em juízo, após o aditamento disse que: eu era olheiro e fiz isso porque havia pego drogas na madrugada anterior e me bateram (gravação audiovisual). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 13/16), foto das drogas e do local dos fatos (fls. 24/26), exame químico toxicológico definitivo (fls. 69/71 = 100/102), laudo de exame de corpo de delito (fls. 72/73), como também pelos depoimentos das testemunhas Sergio Vilela dos Santos (gravação audiovisual e fls. 3) e Ulisses Cestari (fls. 4), e pela confissão do foi comprovado que as testemunhas, que são policiais civis, realizavam campana no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, ocasião em que viram o réu atuar na função de olheiro, revistando os usuários e indicando onde estava o vendedor. Então, as testemunhas foram aborda-los, o réu gritou molhou, molhou, avisando o vendedor, que fugiu, mas deixou as drogas no sofá. Na pochete continha 5 porções de cocaína, pesando 4,2g, 2 porções de skunk, pesando de 0,4g, e 23 porções de maconha, pesando 42,9g. Afasto a tese de coação moral irresistível ou resistível, pois há apenas a alegação do réu e a impressão das testemunhas policiais de que o réu está falando a verdade sobre ter sido coagiado a vender drogas por uma dívida com traficantes, mas é mera alegação do réu e um subjetivismo dos policiais, não há provas concretas neste sentido, nem mesmo o laudo de exame de corpo de delito tem o condão de exculpar o réu pelo crime de participação no tráfico de drogas. Por fim, o réu Felipe estava em atitude típica de traficância, colaborando ativamente para a venda das drogas, por isso não desclassifico a sua conduta para o crime do artigo 37 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Felipe Xavier de Almeida, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (5 porções de cocaína pesando 4,2g, 2 porções de skunk pesando de 0,4g, e 23 porções de maconha pesando de 42,9g - fls. 10/11, 13/16 e 69/71 = 100/102), como também as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (fls. 35/36 e 37/38 = 103/105). Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 35 e 104) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é reincidente, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Felipe Xavier de Almeida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe serem favoráveis, , o réu é reincidente específico, conforme já fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 35/36 e 37/38 = 103/105). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que

comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 17). A bolsa apreendida (fls. 10/11) foi utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 7/9, 10/11 e 13/16), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Por fim, determino, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 10/11, 13/16 e 69/71 = 100/102). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu FELIPE XAVIER DE ALMEIDA (R.G. nº 45.054.088 - filho de Roosewelt de Almeida e Josimeri Maria Xavier de Almeida - fls. 18 e 20), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 47/49). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objetos apreendido; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.